

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

vs.

CORPORACION DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO Y OTROS
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO LEY
161-2009

MOCIÓN INFORMATIVA Y EN SOLICITUD DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. Hoy, 10 de abril de 2025, examinando los expedientes administrativos correspondientes a las cinco (5) preconsultas presentadas por la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), esta parte se percató de la inclusión de una carta titulada "*Autorización para Radicación de Permisos ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)*". En dicha carta, se indica que, supuestamente, el Sr. Daniel Rodríguez Cotto, Subdirector de Asuntos Administrativos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, autoriza a la entidad CVS Consultant & Project Management LLC y/o al Ing. Carlos H. Vázquez, y/o a sus asociados, a efectuar los trámites correspondientes para solicitar los permisos requeridos ante la OGPe, en representación de la Corporación.

2. Esta alegada autorización representa otro ejemplo del patrón de actuación de la parte demandada, que reiteradamente ha intentado inducir a error, tanto a este Honorable Tribunal como a las agencias administrativas, incluyendo la OGPe. La parte demandada, como arrendatario del inmueble en cuestión, conoce o debe conocer que no puede presentar, ni promover válidamente ante la OGPe, trámites de permisos sin la debida autorización del dueño de la propiedad, el cual en este caso es nuestro representado, ELI S.E.

3. La Corporación del Fondo del Seguro del Estado es únicamente un inquilino bajo un contrato de arrendamiento con opción a compra, cuya vigencia contractual es

limitada a 5 años. En ningún momento se le ha otorgado, ni ha sido debidamente facultada, para presentar solicitudes de permisos o autorizaciones ante la OGPe en representación del propietario del inmueble. Cualquier alegación o insinuación en contrario constituye una representación falsa ante las autoridades administrativas y judiciales.

4. Cobra especial importancia la disposición contenida en la **Regla 2.1.9 del Reglamento Conjunto del 2020**, que establece en su **Sección 2.1.9.1(a)** lo siguiente:

Toda solicitud de recomendaciones, consultas, licencias, autorizaciones, certificaciones o permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico, podrá ser promovida por el dueño, optante o arrendatario de la propiedad debidamente autorizado, por sí o a través de su representante autorizado, por el Jefe de la Agencia o su representante autorizado en el caso de los proyectos públicos.

5. Dado que la Corporación del Fondo del Seguro del Estado no es dueña del inmueble, y no cuenta con autorización expresa ni tácita de nuestro representado, la alegada autorización sometida en los expedientes administrativos carece de validez, y podría constituir una gestión procesal temeraria y contraria a derecho.

6. El contrato entre las partes establece de forma inequívoca que toda modificación al inmueble o gestión relacionada al trámite de permisos debe contar con la autorización previa y expresa del dueño del edificio. Por tanto, no existe autorización implícita alguna que faculte a la parte demandada a actuar en representación del propietario. En consecuencia, cualquier solicitud de permiso o trámite ante agencias gubernamentales debe estar precedida por una solicitud formal de autorización del titular del inmueble.

7. La sección del contrato que exige el consentimiento de ELI, S.E. como arrendador para la realización de obras o modificaciones en la propiedad es la Sección 4.4, titulada *“Compliance with Laws”*. En esa sección se establece que el inquilino (la CFSE) está obligado a cumplir, a su propio costo y gasto, con todas las leyes y requisitos gubernamentales aplicables que rigen el uso, ocupación, disfrute y mantenimiento de la propiedad arrendada. Esto incluye expresamente cualquier alteración, mejora, modificación o cambio en toda o en cualquier parte de la propiedad arrendada que sea necesario para cumplir con dichos requisitos legales.

8. Además, en la misma carta se detalla que la CFSE hizo cambios estructurales y remodelaciones (como la instalación de torres de enfriamiento, MRI y elevadores) sin consultar ni obtener la autorización del arrendador (ELI), sin permisos de OGPE, sin planos,

ni certificaciones, lo que constituye un incumplimiento a dicha cláusula.

9. La Sección 4.4 del contrato de arrendamiento, titulada “Compliance with Laws”, establece lo siguiente:

“The lessee covenants to comply, at its sole cost and expense, with all ordinance, local or federal laws, or regulations or requirements of any governmental authority having jurisdiction over the Project Property with regard to the use, occupancy, enjoyment and maintenance of the Project Property, including any alteration, improvement, modification or change of all or any portion of the Project Property which may be needed in order to comply with said legal requisites.”

10. Esta cláusula obliga a la CFSE, como arrendataria, a cumplir con todas las leyes, ordenanzas y requisitos de las autoridades gubernamentales a su exclusivo costo, incluyendo cualquier alteración, mejora, modificación o cambio de cualquier parte de la propiedad arrendada. Aunque no menciona explícitamente el consentimiento del arrendador, implica que cualquier obra estructural debe cumplir con los permisos y procesos legales, lo cual incluye la consulta con el propietario si así lo exigen las leyes aplicables o el contrato en otras cláusulas.

11. En la práctica, como se ha documentado en las cartas enviadas por ELI., muchas de estas obras (como la instalación del MRI, las torres de enfriamiento y otras remodelaciones) se realizaron sin permisos y sin consultar a ELI., lo que constituye un incumplimiento a esta sección.

12. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que este Honorable Tribunal tome conocimiento de esta situación y que, en defensa del debido proceso y la integridad del procedimiento judicial y administrativo, requiera a la parte demandada a rectificar de inmediato esta representación errónea ante la OGPe, dejando constancia expresa de que no cuenta con autorización del propietario para presentar solicitudes de permisos. *Art. 9.10 y 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico núm. 161 de 2009.*

13. Este Honorable Tribunal no puede permitir que el proceso judicial y administrativo continúe sustentado en representaciones incorrectas o documentos que aparentan facultades que no existen. En protección del orden legal y del legítimo interés propietario de nuestro representado, se hace imperativo detener esta conducta y corregir el récord administrativo a la mayor brevedad.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, le ordene a la parte demandada rectificar lo

mencionado en la carta antes citada que forma parte de las 5 preconsultas presentadas ante la OGPe, junto con cualquier otra orden que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril 2025.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se radicó la presente moción, y se enviará copia de esta a todas las partes que haya comparecido en autos.

F/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com